

Acuerdo de prestación de servicios y acceso a la vivienda

BORRADOR DE VALIDACIÓN — NO FIRMAR NI UTILIZAR PARA CONTRATAR. La identidad jurídica y las condiciones legales continúan pendientes de aprobación.

Datos del acuerdo

Número de acuerdo: HH-TEST-001

Fecha y lugar de firma: _____, Olot

Versión de la plantilla: 0.1-draft

HappyHomes

- **Nombre o razón social:** Happy Homes, S.L.
- **NIF/CIF:** B72845136
- **Domicilio:** Carrer de la Llar Serena, 18, local 2 · 17800 Olot (Girona) · dirección ficticia
- **Email contractual:** legal@happyhomes.cam
- **Teléfono:** +34 000 000 000
- **Representante, si procede:** Marta Exemple Puig · persona ficticia

Propietario o persona autorizante

- **Nombre y apellidos:** Marta Exemple Serra
- **DNI/NIE/pasaporte:** DOC-TEST-NO-VALIDO
- **Domicilio a efectos de notificaciones:** Carrer de Prova, 1 · 17000 Municipi Fictici
- **Email:** marta@example.invalid
- **Teléfono:** +34 000 000 000
- **Condición en la que firma:** Propietaria de prueba

La persona firmante declara que es titular de la vivienda o que dispone de facultades suficientes para contratar el servicio, autorizar los accesos descritos en este acuerdo y entregar el medio de acceso indicado. Se obliga a comunicar cualquier cambio que afecte a estas facultades.

HappyHomes y la persona firmante se denominan conjuntamente **las partes**.

1. Objeto y documentos del acuerdo

1. HappyHomes realizará visitas visuales y preventivas programadas a la vivienda identificada en la ficha particular. Después de cada visita entregará un informe con los puntos revisados, los hechos observados, las actuaciones autorizadas realizadas y, cuando corresponda, las decisiones solicitadas al propietario.
2. Forman parte del acuerdo:
 - este documento;
 - la **Ficha particular del servicio y autorizaciones**;
 - el protocolo específico de la vivienda, si se adjunta;
 - el justificante separado de entrega o devolución de llaves, si procede;
 - los presupuestos de servicios adicionales que las partes acepten por escrito.
3. Una conversación, mensaje o material comercial no amplía el alcance del servicio. Cualquier cambio de frecuencia, precio, protocolo o autorización se confirmará por escrito.

2. Alcance del servicio

1. El plan, la frecuencia por mes natural, el precio, la forma de pago, la fecha de inicio y el plazo de entrega del informe figuran en la ficha particular.
2. La visita se ejecuta conforme al protocolo acordado y únicamente en zonas accesibles y seguras. Puede incluir observación visual y pequeñas comprobaciones expresamente autorizadas, como abrir un grifo, descargar un inodoro, encender una luz o ventilar brevemente.
3. Una marca de estado **Correcto** significa que no se observó una incidencia en el punto revisado. No es una certificación de su funcionamiento o estado técnico.
4. Salvo aceptación expresa de un servicio adicional, la cuota no incluye:
 - reparación, limpieza, mantenimiento técnico ni inventario;
 - manipulación técnica de agua, gas, electricidad, climatización o piscina;
 - jardín, piscina, cubiertas, trabajos en altura o anexos no incluidos;
 - profesionales externos, materiales, compras, esperas o desplazamientos extraordinarios;

- seguridad, vigilancia permanente, control de alarma o prevención de robos u ocupaciones;
 - atención de urgencias durante las 24 horas;
 - gestión de alquiler turístico.
5. HappyHomes no sustituye a una empresa de seguridad, una póliza de seguro ni una inspección técnica. El servicio no garantiza la detección o prevención de hechos ocurridos entre visitas ni de condiciones no visibles durante ellas.
 6. La persona Responsable de Casa será el contacto habitual. Cuando resulte necesaria una sustitución, HappyHomes utilizará una persona autorizada, registrará su identidad e informará al propietario antes del acceso cuando sea posible.

3. Autorización de acceso

1. La persona firmante **autoriza expresamente** a HappyHomes y a las personas de su equipo registradas para entrar en la vivienda durante la vigencia del acuerdo, exclusivamente para:
 - realizar las visitas y comprobaciones contratadas;
 - ejecutar una actuación concreta autorizada por escrito;
 - facilitar el acceso a una tercera persona identificada y autorizada;
 - adoptar, dentro del límite acordado y cuando resulte seguro, una medida básica dirigida a reducir un daño aparente inmediato.
2. Cada entrada y salida se vinculará a una persona, fecha, hora y motivo. La autorización no permite usar la vivienda para fines distintos, acceder fuera del alcance pactado ni hacer copias de llaves sin permiso escrito.
3. HappyHomes comunicará las ventanas de visita conforme a la ficha particular. No se compromete una hora exacta salvo aceptación expresa de un encargo que la requiera.
4. El propietario informará antes de cada visita de cualquier riesgo, obra, sistema de alarma, cambio de cerradura, presencia de personas o animales, o circunstancia que pueda impedir un acceso seguro. La atención de animales no forma parte del servicio.
5. El propietario declara que las personas que residan, trabajen o puedan estar en la vivienda han sido informadas del acceso programado y, cuando proceda, del sistema de evidencia elegido. Esta declaración no autoriza a HappyHomes a grabar a terceras personas.
6. HappyHomes puede suspender o interrumpir el acceso si existe un riesgo para una persona, una instrucción contradictoria, una duda razonable sobre la autorización o una imposibilidad material de entrada. Informará del hecho y aplicará la regla de reprogramación indicada en la ficha particular.

4. Llaves y otros medios de acceso

1. El medio de acceso se indica en la ficha particular. Los códigos secretos, ubicaciones de llaves y credenciales no se escribirán en este acuerdo ni se enviarán junto con el nombre y la dirección de la vivienda por mensajería.
2. Si HappyHomes custodia una llave:
 - la identificará mediante una referencia opaca, sin dirección visible;
 - limitará el acceso a personas autorizadas;
 - registrará su retirada, motivo y devolución;
 - no hará copias ni la entregará a terceros sin autorización registrada;
 - comunicará inmediatamente una pérdida o sospecha de compromiso;
 - documentará la devolución al terminar el servicio.
3. La entrega inicial y la devolución se documentarán en un justificante separado. La persona firmante comunicará inmediatamente la pérdida de sus facultades de acceso, un cambio de titularidad o la necesidad de revocar una credencial.

5. Fotografías y vídeo de las visitas

5.1 Elección obligatoria de modalidad

El propietario debe marcar **una sola opción**. No autorizar vídeo no impide contratar el servicio ni reduce el protocolo de visita.

- ☐ **Opción A — vídeo sin audio.** Autorizo de forma expresa, libre, específica e informada la grabación de vídeo continuo y sin sonido durante las visitas para documentar la prestación y facilitarme el informe. El vídeo se eliminará como máximo 15 días después de entregarse el informe. Pueden añadirse fotografías puntuales cuando expliquen mejor una observación.
- ☒ **Opción B — solo fotografías.** No autorizo la grabación de vídeo y autorizo que la visita se documente exclusivamente mediante fotografías fechadas y las anotaciones del informe.

Iniciales del propietario junto a la opción elegida: _____

5.2 Reglas comunes

1. Las imágenes se limitan a las zonas y elementos necesarios para documentar el protocolo. No se graba audio.
2. HappyHomes evitará captar personas, documentos, pantallas, fotografías familiares, objetos íntimos u otros elementos ajenos a la finalidad del informe. Si aparece inesperadamente una persona, detendrá la captación y no incorporará su imagen al informe.
3. Las imágenes se entregan únicamente al propietario y a las personas que este haya autorizado. Nunca se utilizarán en publicidad, redes sociales, formación o demostraciones sin un consentimiento separado, específico y posterior.
4. El propietario puede cambiar la modalidad para visitas futuras escribiendo a privacidad@happyhomes.cam. Retirar el consentimiento para vídeo no afecta a la licitud del tratamiento anterior a la retirada ni cancela el servicio. Los vídeos basados en ese consentimiento se suprimirán sin demora, salvo conservación legalmente exigible, y las visitas siguientes se documentarán con fotografías.
5. Si falla el sistema de grabación, se aplicará la contingencia indicada en la ficha particular y el informe identificará la modalidad realmente utilizada.

6. Incidencias, actuaciones y terceros

1. HappyHomes describirá hechos observables y su prioridad, sin emitir un diagnóstico técnico para el que no esté habilitada.
2. Ante una incidencia, documentará lo que resulte seguro y pertinente, informará al propietario y solicitará instrucciones, salvo la actuación básica contemplada en el límite de emergencia elegido.
3. El límite de emergencia puede ser cero. No obliga a HappyHomes a adelantar fondos, ni garantiza la disponibilidad de un profesional ni autoriza trabajos técnicos por una persona no habilitada.
4. HappyHomes no encargará un gasto superior al límite aplicable sin aprobación previa y escrita. Los trabajos, materiales y facturas de terceros se cobran aparte salvo indicación expresa.
5. Coordinar a un profesional no significa ejecutar, certificar o garantizar su trabajo. HappyHomes conserva, en todo caso, la responsabilidad que legalmente le corresponda por sus propias actuaciones.
6. En temporales o sucesos generalizados se priorizará la seguridad. Una visita extraordinaria dependerá del acceso, la ruta y la disponibilidad y no se presume incluida en la cuota.

7. Protección de datos y confidencialidad

7.1 Responsable, datos y finalidades

El responsable del tratamiento es Happy Homes, S.L., con NIF/CIF B72845136, domicilio en Carrer de la Llar Serena, 18, local 2 · 17800 Olot (Girona) · dirección ficticia y contacto de privacidad privacidad@happyhomes.cam.

HappyHomes tratará, según resulte necesario:

Datos	Finalidad	Base jurídica propuesta
Identidad, contacto, vivienda, periodos de ausencia estrictamente necesarios, preferencias y autorizaciones	Gestionar el alta, el acuerdo y la comunicación	Ejecución del contrato y medidas precontractuales
Dirección, protocolo, llaves, credenciales separadas y registros de acceso	Ejecutar y auditar entradas autorizadas	Ejecución del contrato
Informes y fotografías	Documentar y entregar el servicio	Ejecución del contrato
Vídeos sin audio	Documentar y entregar el servicio en la modalidad opcional elegida	Consentimiento expreso

Datos	Finalidad	Base jurídica propuesta
Facturación y pagos	Cobrar y cumplir obligaciones contables y fiscales	Ejecución del contrato y obligación legal
Autorizaciones, incidencias y comunicaciones relevantes	Ejecutar instrucciones y gestionar o defender reclamaciones	Ejecución del contrato e interés legítimo, sujeto a validación jurídica

No se adoptan decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles del propietario.

7.2 Acceso, destinatarios y seguridad

1. Solo accederán a los datos las personas que los necesiten para prestar, administrar o proteger el servicio.
2. Podrán tratarlos proveedores de almacenamiento, comunicaciones, facturación, pagos y soporte seleccionados por HappyHomes, bajo el acuerdo y las garantías exigibles. La política de privacidad vigente identificará las categorías y, cuando corresponda, los proveedores.
3. Solo se comunicarán a profesionales externos con autorización del propietario y los datos mínimos necesarios, o a autoridades, juzgados y terceros cuando exista una obligación o habilitación legal.
4. La política de privacidad indicará si algún proveedor implica transferencias internacionales y las garantías aplicables. No se utilizarán proveedores con datos reales hasta documentar este punto.
5. HappyHomes aplicará acceso restringido, almacenamiento protegido y separación operativa entre llaves o credenciales y la dirección completa. WhatsApp no se utilizará como archivo maestro de códigos, llaves o documentación sensible.
6. HappyHomes y las personas que intervengan en el servicio guardarán confidencialidad sobre la vivienda, sus accesos, el contenido de los informes y los periodos de ausencia conocidos.

7.3 Plazos de conservación propuestos

Los siguientes plazos son máximos operativos de esta propuesta y deben ser validados jurídicamente y poder ejecutarse técnicamente antes de firmar:

Categoría	Conservación propuesta
Acuerdo y autorizaciones	Durante la relación y después durante 5 años desde la finalización de la relación, salvo que una obligación o responsabilidad legal exija otro plazo, atendiendo a los plazos legales de responsabilidad aplicables
Facturación y pagos	Durante 6 años desde el último asiento, sin perjuicio de los plazos fiscales aplicables, según las obligaciones contables y fiscales aplicables
Informes y fotografías	Durante el servicio y 12 meses después de la baja
Vídeo de una visita	Hasta 15 días desde la entrega del informe, o menos si así se acuerda
Evidencia vinculada a una incidencia o reclamación	Mientras sea necesaria para gestionarla; después quedará bloqueada durante el plazo legal aplicable y se eliminará al terminarlo
Registro de llaves y accesos	Durante el servicio y 12 meses después de la baja
Conversaciones rutinarias	Se depurarán después de la baja, una vez incorporadas a la ficha las decisiones y autorizaciones que deban conservarse

Cuando termine un plazo, los datos se eliminarán o anonimizarán de forma segura, salvo que deban quedar bloqueados para cumplir una obligación legal o atender responsabilidades. El vídeo no se conservará como copia de seguridad más allá de su plazo máximo.

7.4 Derechos

La persona interesada puede solicitar acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, cuando proceda, y retirar el consentimiento para vídeo escribiendo a privacidad@happyhomes.cam o a Happy Homes, S.L. · Atención Privacidad · Carrer de la Llar Serena, 18, local 2 ·

17800 Olot (Girona) · dirección ficticia. También puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos en <https://www.aepd.es>.

La información adicional se encuentra en la política de privacidad versión 0.1-ficticia · 27/09/2026, entregada junto con este acuerdo y disponible en <https://www.happyhomes.cam/privacidad>.

8. Precio, duración, cambios y baja

1. Las condiciones económicas y la duración se recogen en la ficha particular. Los precios destinados a consumidores indicarán de forma inequívoca si incluyen IVA.
2. Ningún servicio adicional genera un pago sin aceptación expresa del alcance y el precio, salvo una actuación dentro del límite de emergencia previamente elegido.
3. Las visitas no realizadas por causa imputable a HappyHomes se reprogramarán o compensarán conforme a la ficha particular. La imposibilidad de acceso por una causa del propietario se registrará por la condición de reprogramación allí indicada.
4. La forma y el plazo de baja deben permitir al propietario terminar el servicio sin obstáculos desproporcionados y por un medio equivalente al utilizado para contratar.
5. Al terminar el servicio, se cerrarán los trabajos y pagos pendientes, se devolverán las llaves o revocarán las credenciales con justificante y se aplicarán los plazos de conservación indicados.

9. Derecho de desistimiento cuando resulte aplicable

Si el acuerdo se celebra a distancia o fuera del establecimiento, el propietario consumidor puede desistir sin indicar motivo dentro de 14 días naturales desde su celebración, mediante una declaración inequívoca enviada a desistimiento@happyhomes.cam o la dirección postal de Happy Homes, S.L.. Se entrega como anexo el modelo de desistimiento.

- ☐ **Solicitud de inicio anticipado.** Solicito expresamente que el servicio comience antes de que termine el plazo de desistimiento. Entiendo que, si desisto después de su inicio, deberé abonar el importe proporcional a la parte efectivamente prestada en los términos legalmente aplicables.

Esta casilla no puede venir marcada. La falta de solicitud no afecta al acuerdo: el servicio comenzará cuando termine el plazo de desistimiento o en la fecha posterior indicada en la ficha.

10. Responsabilidad, fuerza mayor y reclamaciones

1. HappyHomes prestará el servicio con la diligencia exigible y responderá por sus actos en los términos establecidos por la ley. Nada en este acuerdo limita derechos imperativos del consumidor ni excluye responsabilidad que legalmente no pueda excluirse.
2. La naturaleza visual y periódica del servicio y sus exclusiones delimitan la prestación contratada, pero no exoneran a HappyHomes del cumplimiento de sus propias obligaciones.
3. Ninguna parte responderá por un incumplimiento causado por un hecho imprevisible o inevitable fuera de su control, en la medida legalmente aplicable. La parte afectada informará sin demora y procurará reducir sus consecuencias.
4. Las dudas, incidencias contractuales y reclamaciones pueden dirigirse a atencion@happyhomes.cam · +34 000 000 000. Las partes intentarán resolverlas de buena fe, sin limitar el derecho del consumidor a acudir a las autoridades o tribunales que resulten competentes.
5. El acuerdo se rige por la legislación española y, cuando corresponda, el derecho civil de Cataluña, sin perjuicio de las normas imperativas de protección de consumidores y datos personales, respetando siempre las normas imperativas de protección de consumidores y datos personales.

11. Aceptación y firmas

Con la firma, las partes declaran haber recibido y comprendido este acuerdo, la ficha particular, el protocolo adjunto y la política de privacidad identificada. La elección de vídeo se presta de manera separada en la sección 5.

Por HappyHomes	Propietario o persona autorizante
Nombre: Marta Exemple Puig	Nombre: Marta Exemple Serra
Cargo: Administradora única	Documento: DOC-TEST-NO-VALIDO
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Fecha: _____

Anexo I — Ficha particular del servicio y autorizaciones

A. Vivienda y servicio

Campo	Condición acordada
Dirección completa	Carrer de Prova, 1 · 17000 Municipi Fictici
Tipología y superficie aproximada	Casa ficticia de 95 m ²
Plan o propuesta aceptada	Care · hipótesis de prueba documental
Visitas por mes natural	2
Fecha de inicio	
Duración/modalidad	Modalidad mensual provisional
Precio final	119 € al mes, IVA incluido · importe provisional
Cobro	Cobro anticipado mensual · método pendiente
Ventana y horario de visita	Lunes a viernes, 09:00–18:00 · horario provisional
Entrega ordinaria del informe	El mismo día por email o enlace seguro · condición provisional
Responsable de Casa	Marta Exemple Puig · legal@happyhomes.cam · +34 000 000 000
Contactos autorizados	La propiedad ficticia

B. Protocolo

Zonas incluidas: Acceso, interior accesible y terraza desde zona segura

Zonas o elementos excluidos: Cubierta, piscina, jardín y zonas cerradas

Comprobaciones autorizadas:

- ☒ Abrir grifos accesibles y descargar inodoros.
- ☒ Encender luces o equipos concretos: Luces del recibidor y climatización en modo de prueba.
- ☒ Ventilar brevemente cuando resulte seguro y apropiado.
- ☒ Abrir/cerrar contraventanas o persianas indicadas: Persianas del salón.
- ☒ Leer temperatura o humedad disponible sin certificar su exactitud.
- ☒ Restituir a la salida el siguiente perfil: Luces apagadas, ventanas cerradas y puerta asegurada.
- ☐ Otra actuación simple: No aplicable.

No se autoriza: Manipular el cuadro eléctrico o cualquier instalación técnica

C. Acceso y llaves

Campo	Condición acordada
Medio de acceso, sin incluir secretos	Llave física; sin registrar ubicación ni credenciales
Custodia de una llave por HappyHomes	Pendiente de aprobación del protocolo de custodia
Referencia del justificante separado	No emitido
Personas/equipo autorizados para acceder	Responsable de Casa y sustitución identificada
Procedimiento si el acceso falla	Aviso al propietario y reprogramación sujeta a ruta
Condición de reprogramación	Una reprogramación sujeta a disponibilidad; condiciones provisionales

D. Evidencia y entrega

Campo	Condición acordada
Modalidad elegida en la sección 5	Solo fotografías fechadas
Contingencia aprobada si falla la grabación	No aplicable en modalidad fotográfica
Personas autorizadas para recibir informes	Marta Exemple Serra
Canal seguro de entrega	Email con PDF o enlace de acceso controlado
Plazo de vídeo, máximo desde la entrega	15 días

E. Incidencias y gasto

Límite elegido para una medida urgente destinada a reducir un daño aparente:

- ☒ **0 €** — toda actuación o gasto requiere aprobación previa.
☐ **Hasta 100 €**, impuestos incluidos.
☐ **Otro límite:** No aplicable.

Personas que pueden autorizar gastos: Marta Exemple Serra

Canal para autorización escrita: Email contractual

Contacto prioritario durante una incidencia: Teléfono y mensaje de respaldo

F. Baja y devolución

Campo	Condición acordada
Preaviso y forma de baja	Por escrito; plazo pendiente de validación legal
Efecto de visitas no utilizadas	No acumulables salvo cancelación imputable a HappyHomes · provisional
Condiciones específicas de modalidad anual, si procede	No aplicable
Devolución de llaves/revocación de acceso	Devolución o revocación documentada

Firmas de conformidad con la ficha:

Por HappyHomes	Propietario o persona autorizante
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: _____	Fecha: _____

Anexo II — Modelo de desistimiento

Completar y enviar únicamente si desea desistir y este derecho resulta aplicable.

A la atención de Happy Homes, S.L., Carrer de la Llar Serena, 18, local 2 · 17800 Olot (Girona) · dirección ficticia, desistimiento@happyhomes.cam:

Por la presente comunico que desisto del acuerdo de prestación del servicio HappyHomes identificado a continuación:

- Número de acuerdo: HH-TEST-001
- Fecha de celebración: _____
- Nombre del consumidor: Marta Exemple Serra
- Domicilio: Carrer de Prova, 1 · 17000 Municipi Fictici
- Fecha de la comunicación: _____
- Firma, solo si se presenta en papel: _____